

1500093-10.2022.8.26.0165

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Alexandre Vicioli

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... do TJSP:

PROCESSUAL PENAL. NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. PROVA POLICIAL. VALIDADE. REITERADA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS TESTEMUNHOS REITERADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE FLAGRARAM A PRÁTICA DO CRIME. (Resp. 151150/SC; 1997/0072203-1 Ministro JOSÉ DANTAS - T5 - j. 07/04/1998 - DJ 18.05.1998 p. 130 - RSTJ vol. 110 p. 384). TÓXICO - tráfico - Insuficiência probatória - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500093-10.2022.8.26.0165 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500093-10.2022.8.26.0165

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2080819/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23818682 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, AS8628-1/2022 - Central de Polícia Judiciária de Jaú-SP, 2080819 - DEL.POL.DOIS CORREGOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DE SOUSA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

GABRIEL DE SOUZA foi denunciado e está sendo processado, porquanto no dia 23 de março de 2022, por volta das 19h30min, na Av. Marília, 65, nesta cidade e comarca, logo depois de subtrair duas rodas de bicicleta e fios de cobre pertencentes a seu genitor Mário Alves da Silva, empregou contra ele violência e grave ameaça, com a utilização de arma branca, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas para si,

Recebida a denúncia o réu foi citado e ofereceu defesa preliminar. Em audiência, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final. As partes apresentaram memoriais.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 49/51, auto de exibição e apreensão de fl. 52, laudo pericial de fls. 192/197, além da prova oral colhida.

Interrogado, o réu negou os fatos. Disse que não sabe o motivo da alegação de seu pai, visto que não subtraiu qualquer objeto. Afirmou que sequer na sua residência estava e os policiais não ingressaram no seu imóvel. Apenas o encontraram depois dos fatos, em outro local e não sabe o motivo pelo qual foi preso. Não portava qualquer faca consigo, disse.

Sua versão, contudo, é isolada nos autos.

Com efeito, ouvida em declarações, a vítima disse que recebeu seu filho no lar, mas sob a obrigação de que levasse uma vida sem causar problemas. Todavia, na data dos fatos, o réu separou com o propósito de subtração duas rodas de bicicleta e alguns fios. Quando o interpelou para que não subtraísse a res, afirmou, o réu pegou uma faca e tentou lhe atingir, sendo que foi mais rápido e conseguiu fugir até a casa de um vizinho, a quem pediu ajuda.

Em sede de prova, nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, crucial a palavra do ofendido, desde que coerente e segura, sendo, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial, visto que se perfilha o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, a saber: "PROVA. Roubo. Palavra da vítima. Valor: Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima, é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção" (RJDTCRIM 24/230 - Rei. Nogueira Filho). "E de grande valia e suficiente para a condenação o reconhecimento pessoal feito pela vítima do crime de roubo, se nenhuma irregularidade se prova em relação a esse ato" (RJDTCRIM 30/272).

A palavra da vítima foi confirmada pelas testemunhas.

Abel Gomes de Oliveira, vizinho da vítima, confirmou que na data dos fatos o ofendido o procurou em seu imóvel, a quem pediu ajuda para que acionasse a polícia, pois o filho teria tentado lhe subtrair objetos. Não viu a faca, ou teve contato com o réu.

O policial militar Alberto Augusto Torniolli, inquirido, disse que foi acionado via COPOM para atender a uma ocorrência de roubo. No local, foi informado pela vítima de que o réu teria tentado subtrair seus pertences e lhe ameaçado com uma faca. Ingressou, então, na residência da vítima, onde o réu se encontrava ainda munido da faca. Deu ordem para que o objeto fosse largado e, depois de alguma insistência, o acusado abandonou a arma. Disse que o acusado estava nervoso e precisou ser algemado.

As declarações dos policiais, como já se faz reiterado, na doutrina e na jurisprudência, merecem créditos e constituem-se em elementos de prova para a condenação porque não é possível a afirmação da suspeição pela mera condição funcional.

Nesse sentido acórdão da Colenda 9ª Câmara Criminal do TJSP:

PROCESSUAL PENAL. NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. PROVA POLICIAL. VALIDADE. REITERADA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS TESTEMUNHOS REITERADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE FLAGRARAM A PRÁTICA DO CRIME. (Resp. 151150/SC; 1997/0072203-1 Ministro JOSÉ DANTAS - T5 - j. 07/04/1998 - DJ 18.05.1998 p. 130 - RSTJ vol. 110 p. 384). TÓXICO - tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido. (TJSP, Apelação nº 0033294- 78.2010.8.26.0071, da Comarca de Bauru, 9ª Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, julgado em 19/01/2012).

No mesmo sentido a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho, acrescentando que "Ninguém sabe onde e a que horas o crime vai eclodir. Tanto pode ser nas vias públicas, nos palácios, como nas zonas licenciosas da cidade. Por isso, nenhuma restrição à capacidade para depor" (cf. Código de Processo Penal Comentado, 3ª ed.,

Saraiva, 1998, vol. I, pág 402).

Não há se falar em crime impossível, em razão do estado de embriaguez do réu, porquanto conseguiu se munir de uma faca e tentou atingir a vítima, a qual apenas não foi lesionada, porque desviou dos golpes e fugiu.

Cremos que o fato não ultrapassou a esfera da tentativa, contudo.

Com efeito, sobre a consumação do crime de roubo dispõe a Súmula 582, STJ:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Quanto ao roubo impróprio, duas correntes se dividem na doutrina sobre a possibilidade de tentativa. Filiamo-nos àquela que admite sua tentativa, pois: No §1º do art. 157 não se utilizou a expressão "subtraída a coisa" com o mesmo sentido amplo e firme da "consumação do crime de furto", vale dizer, exigindo-se a posse mansa e tranquila da coisa subtraída. O método de praticar o roubo é que varia. Enquanto no caput o agente usa a violência ou a grave ameaça para vencer a resistência da vítima, levando-lhe os bens, no §1º ele faz o mesmo, embora logo após ter conseguido, sozinho, tomar a coisa almejada. (Código Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, Editora Forense, 18ª edição, pg. 997/998).

O referido delito consuma-se no momento em que o autor, portanto, após apoderar-se da res, mesmo não obtendo a posse desvigiada ou mansa e pacífica desta, utiliza violência ou grave ameaça com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

No caso dos autos, não houve qualquer apoderamento da coisa, o réu se preparava para fazê-lo, separando os objetos, quando foi interpelado por seu pai e empegou violência contra ele, com o fim de subtrair os bens, daí porque o crime, cremos, não ultrapassou a figura tentada.

Fixada a responsabilidade passo a dosar a pena.

Nesta primeira fase, levando em conta o disposto no artigo 59 do Código Penal, a pena base deve ser elevada acima do mínimo legal, em 1/6, em razão ser o réu dado à prática de infrações penais (antecedentes), conforme certidão de fls. 72/80. Assim, a pena, nesta primeira fase, resulta em 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Em segunda fase, conforme se extrai da folha de antecedentes juntada (fls. 69/71), o acusado se encontra em benefício processual (regime aberto), ainda cumprindo penas. Por tais razões, majoro a reprimenda em 1/3, fixando-a em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa.

No terceiro estágio, o réu praticou o crime na posse de arma branca (faca), de modo que a pena deve ser majorada em mais 1/3, restando estabelecida em 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa. Da mesma forma, também foi reconhecida a presença da causa de diminuição decorrente da tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal). Assim, considerando-se o "iter criminis", e que o agente apenas separou os objetos para a subtração propriamente dita, visto que foi capturado ainda dentro do imóvel, na posse da res, reduzo a pena em 2/3, resultando em 02 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso.

Fixo o dia-multa no seu mínimo legal.

O regime adequado, em razão da reincidência e dos antecedentes é o fechado, sendo impossível a substituição ou o suris (artigo 33, §2º, alínea "c", do CP e súmula 269, STJ).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar o réu GABRIEL DE SOUZA, à pena de 02 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso, a ser cumprida no regime inicial fechado, dando-o como incurso no artigo 157, §§1º e 2º, cc. 14, inciso II, todos do CP.

O réu aguardou preso durante toda a instrução processual.

Restaram provadas a autoria e a materialidade. A prática do roubo bem como sua conduta social indica que ele é excessivamente propenso a cometer outros crimes. Em liberdade, com certeza, voltará a delinquir. Além disso, ele chegou a utilizar a

faca que trazia consigo lesionando a vítima, que é idosa e seu próprio pai, o que indica que se trata de pessoa perigosa, com hábitos antissociais e que está inapta para a vida em sociedade, o que também recomenda a medida. Por isso, não poderá recorrer em liberdade.

Recomende-se-o na prisão em que se encontra.

Consigno que, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal).

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado comunique-se e Justiça Eleitoral.

Oportunamente, expeça-se certidão de Honorários nos termos da tabela OAB/Defensoria Pública.

P.I.C.

Dois Corregos, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA